



Nr. 545 Ministerbesprechung vom 9. November 1931, 21.15 Uhr

R 43 I/1453, Bl. 208–211

Anwesend: Brüning, Warmbold, Stegerwald, Joël, Groener, Schätzel, Treviranus, Schiele, Schlange; StS Schäffer, Pünder, Meissner, v. Bülow, Zweigert, Trendelenburg; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Reichardt; MinR Vogels; Referent Pohl; RBankKom. Ernst; RbkPräs. Luther; Protokoll: MinR Feßler.

Beginn: 21:15

[Tagesordnung]

1. Verordnung über die Zahlungsfrist in Aufwertungssachen.
2. Entwurf einer 7. Verordnung über die Devisenbewirtschaftung.
3. Wirtschaftsprogramm.

1. Verordnung über die Zahlungsfrist in Aufwertungssachen.

Der Reichsminister der Justiz trug den Inhalt des beiliegenden Verordnungsentwurfs vor und begründete ihn, soweit er die Rückzahlung der Aufwertungshypotheken ¹ betrifft. Spruchstellen bei den Oberlandesgerichten sollen die Möglichkeit haben, Stundungen bis längstens 31. Dezember 1934 zu verfügen.

Hinsichtlich der Industrieobligationen gab Ministerialdirektor Reichardt weitere Erläuterungen ². Die Firmen hätten Bedenken, einer Spruchstelle ihre Lage klarzulegen. Es sei aber notwendig, daran fest-

¹ In seiner Begründung des NotVoEntw. hatte der RJM ausgeführt, daß Hausbesitzer, deren Aufwertungshypotheken vor einem Jahr zum 1.1.32 gekündigt worden wären, durch die Veränderung der Wirtschaftslage in Schwierigkeiten geraten könnten. Vor einem Jahr hätten diese Schuldner geglaubt, die Rückzahlung leisten zu können, oder sie hatten nach dem Gesetz über die Fälligkeit und Verzinsung von Aufwertungshypotheken vom 18.7.30 (RGL. I, S. 300; vgl. Dok. Nr. 66, P. 2) eine Zahlungsfrist beantragt, die sie später wieder zurückzogen. Anderen sei wegen der Feststellung der wirtschaftlichen Unzumutbarkeit der Zahlungsaufschub verweigert worden. „Diese Verhältnisse haben sich durch die Ereignisse seit Juni d. J. grundlegend geändert. Es erscheint billig, den Schuldern, die durch diese Veränderung der allgemeinen Wirtschaftsverhältnisse überrascht worden sind, noch einmal die Möglichkeit zu geben, bei der Aufwertungsstelle eine Zahlungsfrist zu beantragen, soweit die durch die Veränderung der allgemeinen Wirtschaftsverhältnisse geschaffene Lage nicht schon in einem früheren Zahlungsfristverfahren berücksichtigt werden konnte.“ Die Anträge sollten bis zum 30.11.31 gestellt werden (Entw. mit erläuternden Bemerkungen in R 43 I/1453, Bl. 212–217, Zitat Bl. 216).

² „Dieselben schwierigen Verhältnisse wie bei den Hypotheken sind auch bei den Industrieobligationen vorhanden. Erhebliche Beträge aufgewerteter Industrieobligationen (etwa 110 Millionen RM) werden am 1. Januar 1932 fällig. Der Reichsverband der Deutschen Industrie hat darauf hingewiesen, daß jetzt ein großer Teil der Schuldner zur Aufwertung der zur Rückzahlung erforderlichen Mittel nicht imstande sein würde. Er hat deshalb beantragt, die Fälligkeit der aufgewerteten Industrieobligationen hinauszuschieben. Ein allgemeines Moratorium kommt hier jedoch ebensowenig in Betracht wie für die Aufwertungshypotheken. Daher sollten Anträge auf Zahlungsaufschub für die aufgewerteten Industrieobligationen ebenfalls bis zum 30.11.31 möglich sein. Als letzter Termin für die Zahlungsfrist war der 31.12.34 vorgesehen. Über den Antrag sollte die bei den Oberlandesgerichten gebildete Spruchstelle entscheiden, die auch bei der Aufwertung der Industrieobligationen tätig gewesen sei (Entw. mit erläuternden Bemerkungen in R 43 I/1453, Bl. 212–217, hier Bl. 217).

zuhalten. Als weitere Voraussetzung für das Verfahren möchte im § 5 Satz 1 noch eingefügt werden: „oder wenn die Aufbringung nicht ohne schwere Gefährdung der Fortführung des Betriebes erfolgen kann“³. Tatsächlich gäbe es Firmen, die zwar in der Lage wären, die erforderlichen Beträge aufzubringen, aber dadurch in Gefahr kämen, den Betrieb einstellen zu müssen.

Der *Reichsminister der Justiz* widersprach den Vorschlägen. Er fürchtete heftigen Widerspruch des gewerblichen Mittelstandes, wenn ihm stattgegeben würde. Auch den Vorschlag, die gleiche Bestimmung bei den Hypothekengläubigern zu treffen, lehnte er ab, als zu weitgehenden Eingriff in die Rechte der Gläubiger. Er sagte zu, einer Anregung von Staatssekretär Schäffer entsprechend, mit den Landesjustizverwaltungen über möglichst weitgehende Beschleunigung des Verfahrens und einstweilige Anordnungen vor dem 31. 12. zu verhandeln.

Schließlich war das *Kabinett* mit dem Vorschlage von Ministerialdirektor Reichardt einverstanden⁴.

2. Entwurf einer 7. Verordnung über die Devisenbewirtschaftung.

Ministerialdirektor Reichardt erläuterte die Bestimmungen der Vorlage⁵.

Staatssekretär *Dr. von Bülow* hatte schwere Bedenken. Er fürchtete von der Verordnung für die weiteren Verhandlungen. Beim Stillhalteabkommen⁶ sei ausdrücklich zugesagt worden, daß beim Verkauf von Dollarbonds durch Ausländer keine Schwierigkeiten entstünden. Daraufhin hätten die Verhandlungsgegner auf weitere Sicherung verzichtet. Eine starke Verstimmung wäre zu befürchten. Insbesondere, wenn der Schritt überraschend käme.

Der *Reichsbankpräsident* wies demgegenüber darauf hin, daß das Ausland sich über unzulängliche Maßnahmen Deutschlands zum Schutze seiner Devisen beklagt hätte. Er sagte zu, die Notenbankpräsidenten telegraphisch von der bevorstehenden Verordnung zu unterrichten.

Der *Reichskanzler* teilte die Bedenken von Staatssekretär *Dr. v. Bülow* nicht in gleichem Ausmaße. Die Lage habe sich seit den Verhandlungen wesentlich verändert.

Das *Kabinett* stimmte dem vorliegenden Verordnungsentwurf zu.

Der *Reichsbankpräsident* wird die Notenbankpräsidenten, das Auswärtige Amt, die zuständigen Missionen vor dem Erlaß telegraphisch entsprechend unterrichten.

3. Wirtschaftsprogramm.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß das *Kabinett* darüber einig ist, daß im Wirtschaftsbeirat Maximalvorschläge für ein Wirtschaftsprogramm zur Diskussion gestellt werden sollen. Eine generelle Senkung der Löhne kann nicht angestrebt werden, wohl aber ein Ausgleich der starken Unterschiede und die Herbeiführung größerer Elastizität des Systems. Eine Schiedskommission wird innerhalb von verschiedenen Gruppen Umgruppierungen vornehmen müssen. Nach Auffassung des Reichskanzlers wird es dann möglich sein, die Grundsätze des Tarifvertrages zu retten.

Die Tarife der öffentlichen Werke und Verkehrsunternehmungen sollen angegriffen werden. Die Furcht vor dem Defizit sei zu bekämpfen. In der Lohnfrage werde nach einem genau festzulegenden Plan vorgegangen werden müssen, insbesondere im Westen drohe sonst die Gefahr weiterer Stilllegungen. Lohnherabsetzungen sollen möglichst mit Auftragserteilung auf Grund des Beschaffungsprogramms der Reichsbahn verbunden werden.

³ § 5 Abs. 1 Satz 1 lautete im Entw.: „Die Spruchstelle darf eine Zahlungsfrist nur bewilligen, wenn der Antragsteller infolge der Veränderung der allgemeinen Wirtschaftslage über die zur Rückzahlung erforderlichen Mittel nicht verfügt und auch nicht in der Lage ist, sie sich durch Bedingungen zu verschaffen, die ihm billigerweise zugemutet werden können“ (R 43 I/1453, Bl. 213).

⁴ Vgl. die NotVO. über die Zahlungsfrist in Aufwertungssachen vom 10.11.31, RGBl. I S. 667.

⁵ Die Vorlage ist in den Akten der Rkei nicht zu ermitteln. Der VoEntw. unterwarf den Erwerb ausländischer Wertpapiere der Genehmigung der Stelle für Devisenbewirtschaftung (7. Vo. vom 10.11.31, RGBl. 1931 I, S. 673 in I 43 I/1453, Bl. 218).

⁶ Vgl. Dok. Nr. 465, P. 3.

Eine Gebührensenkung bei der Reichspost hielt der Reichskanzler für bedenklich. Die Post werde größere Beträge als bisher an das Reich abzuführen haben ⁷.

Hierzu wies der *Reichspostminister* auf die schwierige finanzielle Lage der Post hin. Die Ablieferung an das Reich hätte bereits ungefähr 1/10 der Bruttoeinnahmen betragen. Eine Herabsetzung des Briefportos von 15 auf 12 Pfennige würde einen Einnahmeausfall von 300 Millionen zur Folge haben. Gleichwohl sei er bereit, bei den bevorstehenden Maßnahmen soweit wie möglich mitzugehen.

Im Ausschuß II soll die allgemeine Frage der Zinssenkung möglichst am Schlusse der gesamten Beratungen behandelt werden ⁸.

Die Bestimmungen über die Einschränkung der Unkosten der Genossenschaften, die in der Notverordnung vom 6. Juni 1931 getroffen sind ⁹, müssen nach Ausführungen des Reichskanzlers rücksichtslos durchgeführt werden. Das Kreditwesen sei zu dezentralisieren.

In diesem Zusammenhange brachte der *Reichskanzler* Vorwürfe zur Sprache, die auf Unterstützung von Zeitungsunternehmungen durch Banken unter Reichsgarantie und durch Genossenschaften beruhen. Derartige Mißstände müßten mit allen Mitteln unterbunden werden. Die Genossenschaften dürften auch keine genossenschaftsfremden Geschäfte, wie Beteiligung an Hochseefischerei, an Berliner Luxuslokalen und ähnlichen Unternehmungen machen. Sondergerichte müßten nötigenfalls durchgreifen. Für die Sanierung landwirtschaftlicher Genossenschaften seien insbesondere an 100 Millionen ausgegeben worden. Verwendung öffentlicher Gelder für politische Zwecke sei nicht zu verantworten.

Die Banken verlangten in größtem Umfange weitere Sicherheiten von den mittleren und kleineren Unternehmern und schraubten den Zinssatz äußerst hoch, wenn diesem Verlangen nicht entsprochen werden könnte. Dadurch bestände die Gefahr einer Vernichtung der Unternehmungen. An die großen Betriebe gingen dagegen die Banken nur sehr zögerlich heran. Es habe den Anschein, als wenn von einzelnen Bankenunternehmungen Zeitungen, die gegen die Regierung Stellung nehmen, unterstützt und andere, die für sie eintreten, in den Krediten beschnitten würden. Er lehne es ab, sich für ein bestimmtes Zeitungsunternehmen zu interessieren, halte es aber nicht für möglich, diese Zustände und insbesondere die Abzüge von Krediten aus der mittleren und kleineren Industrie noch länger auszuhalten ¹⁰.

Mit den allgemeinen Vorgängen werde sich der Bankkommissar, mit den besonderen, die etwa bei der Dresdner Bank oder Danatbank in Frage kämen, der Reichsminister der Finanzen sowie der Reichswirtschaftsminister zu befassen haben.

Reichsminister Schlange stellte in Aussicht, alsbald den Entwurf einer Notverordnung über den Verfahrensschutz vorzulegen. Anders würde die Frühjahrsbestellung nicht ordnungsmäßig durchgeführt werden können. Die Herbstbestellung sei schlechter und unzureichender durchgeführt worden als in den anderen Jahren nach dem Kriege ¹¹.

Alle Betriebe, die sich zur staatlichen Sanierung melden, sollen unter Verfahrensschutz und Wirtschaftsaufsicht gestellt werden, bis die Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Ein allgemeines Moratorium solle nicht in Frage kommen. Vielmehr solle die Umschuldung so rasch wie möglich im Wege des Akkordes durchgeführt werden. Maßgebend für die Sanierung würden die Beschlüsse des Wirtschaftsbeirats über die Zinsfrage sein. Ohne Erleichterung der Zinslasten wäre

⁷ Vgl. zu den Ausführungen des RK die Anlage zu Dok. Nr. 546.

⁸ Vgl. Dok. Nr. 547.

⁹ Vgl. 7. Teil, Kap. V Art. 1 § 1 der 2. NotVo. zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom 5.6.31, RGBl. I, S. 279, hier S. 313.

¹⁰ Nach StS Schäffers Tagebuch sagte der RK: „Ernst soll dafür sorgen, daß Hugenberg nicht weiter durch die Danat unterstützt wird. Es geht nicht an, daß man Genossenschaften subventioniert, welche politische Parteien unterstützen oder Hochseeflotten bauen oder Luxuskaffeehäuser errichten. – Dresdner Bank und Danat verlangen [von ihren Kunden] Sicherheiten und fordern, wenn diese nicht ausreichend gegeben werden, 16% (im Lippischen). Ferner werden die regierungsfreundlichen Zeitungen von den Banken verkürzt (Mosse)“ (IfZ ED 93, Bd. 15, Bl. 1003).

¹¹ Dazu Dok. Nr. 555, P. 1.

die Lage nicht zu halten. Gegen die überhöhten Gehälter bei den Genossenschaften müsse vorgegangen werden¹².

¹² Vgl. Dok. Nr. 555, P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 545 Ministerbesprechung vom 9. November 1931, 21.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1926–1930 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D545>